

시정요구 및 권고

1. 제 목 : 통상임금 변동 미반영에 따른 법정수당 지급 부적정
2. 관계기관 : ■■■■실(△△△△부), ☆☆·★★·●●·◎◎·▲▲·◇◇보훈병원, ●●·◆◆·▲▲·□□□□□요양원, ■■■■연구원, ▽▽▽, ▼▼▼▼▼센터
3. 내 용

가. 업무개요

공단 직원의 제수당 중 법정수당(시간외근무·야간근무·휴일근무수당 및 연차수당 등)은 통상임금을 기준으로 지급하고, 「보수규정」 제3조(용어의 정의)에 따라 통상임금은 본봉, 직무급, 직무급 가산지급액, 급식 보조비 합산액을 의미합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

또한, 「보수 및 복리후생 업무 매뉴얼」에 따르면, 통상임금의 요건은 정기적·일률적·고정적으로 지급하는 것으로, 통상임금 계산은 “해당 월 급여지급일을 기준”으로 정하고 있습니다.

따라서, 급여담당자는 장기근속수당, 직급대우수당 산입 등 통상임금 변동이 발생하는 달은, 급여지급일 기준으로 통상임금을 재산정하여, [표1]의 법정수당 지급 기준에 따라 정확한 보수를 계산하여 지급해야 합니다.

[표 1] 시간외근무수당 등 법정수당 산정 기준

구분	산출방법	비고
시간외근무수당	통상임금 × 1.5 / 209 × 시간수	
휴일근무수당(1일 8시간 이내 시간)	통상임금 × 1.5 / 209 × 시간수	
휴일근무수당(1일 8시간 초과 시간)	통상임금 × 2.0 / 209 × 시간수	
야간근무수당	통상임금 × 0.5 / 209 × 시간수	
연차수당	통상임금 × 8.0 / 209 × 시간수	

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '20~'21년 급여대장을 확인한 결과, [표 2]와 같이 장기근속수당, 직급 대우수당 등 변동내역 미반영으로 전 소속기구 법정수당 지급오류 258건이 발생하였으며, 세부항목별로는 시간외근무 152건 1,047천 원, 휴일근무 17건 81천 원, 야간근무 82건 519천 원, 연차휴가 7건 408천 원 등 4개 항목에서 정상금액과 총 2,055천 원 차이가 있었습니다.

[표 2] 항목별 차이 금액

○ 전체기관

(단위: 원)

구분	소속기구	시간외근무	휴일근무	야간근무	연차휴가	합계
환급	○○	2,890				2,890
	◆◆◆◆병원	70,760		49,390		120,150
	★★★★병원	145,970	4,600	120,650		271,220
	●●●●병원	98,800	6,310	174,860	363,620	643,590
	◎◎◎◎병원	448,800	57,640	5,150		511,590
	▲▲▲▲병원	72,490	4,670	16,200		93,360
	◇◇◇◇병원	46,020	1,720			47,740
	●●●●요양원	10,770				10,770
	◆◆◆◆요양원	7,170		17,120		24,290
	▲▲▲▲요양원	3,230		110		3,340
	□□□□요양원	3,590				3,590
	■●■●연구원	15,360		4,020		19,380
	▽▽▽	9,420		16,210		25,630
	▼▼▼▼▼센터	3,590				3,590
환수	○○	32,290	6,460		44,020	82,770
	◆◆◆◆병원	6,820				6,820
	★★★★병원	61,830		114,490		176,320
	●●●●병원	1,650		530		2,180
	□□□□요양원	5,380				5,380
총액		1,046,830	81,400	518,730	407,640	2,054,600

* 감사기간 전까지 정산완료된 건 제외(1,027천 원) / 단수차이 조정

4. 관계기관 의견

■■■■■실 △△△△부 등 관계기관에서는 감사의견을 수용하였으며, 감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 통상임금 미반영으로 과소 지급된 법정수당 3천 원과, 초과 지급된 83천 원을 조속히 정산하시기 바라고, (시정)
- 동일 사례가 발생하지 않도록, 소속기구에 통상임금 변동 기준, 월 중 통상임금 변경자 확인 방법 등을 교육하시기 바랍니다. (권고)

○ ☆☆·★★·●●·◎◎·▲▲·◇◇◇◇병원장, ●●·◆◆·▲▲·□□□□요양원장, ■■■■연구원장, ▽▽▽장, ▼▼▼▼센터장은

- 통상임금 미반영으로 과소 지급된 법정수당 1,778천 원과, 초과 지급된 191천 원을 조속히 정산하시기 바랍니다. (시정)

[별첨] 법정수당 시정금액 세부내역

(단위: 원)

NO	사업장	지급년월	사번	성명	직종	통상임금 (수정 전)	통상임금 (수정 후)	통상임금 차액	법정수당 시정금액
1	○○	202012	113627	나OO	사무직	3,492,600	3,392,600	-100,000	-60,170
2	★★병원	202011	180580	김OO	간호직	2,794,600	2,694,600	-100,000	-28,110
3	★★병원	202102	180580	김OO	간호직	2,929,900	2,829,900	-100,000	-27,520
4	★★병원	202102	181297	이OO	간호직	2,874,600	2,774,600	-100,000	-24,760
5	★★병원	202104	181297	이OO	간호직	2,874,600	2,774,600	-100,000	-18,780
6	★★병원	202012	180580	김OO	간호직	2,929,900	2,829,900	-100,000	-18,190
7	★★병원	202103	180580	김OO	간호직	2,929,900	2,829,900	-100,000	-17,230
8	★★병원	202103	181297	이OO	간호직	2,874,600	2,774,600	-100,000	-13,040
9	★★병원	202010	180580	김OO	간호직	2,794,600	2,694,600	-100,000	-12,430
10	★★병원	202101	180580	김OO	간호직	2,929,900	2,829,900	-100,000	-9,690
11	○○	202104	113627	나OO	사무직	3,492,600	3,392,600	-100,000	-7,170
12	☆☆병원	202101	104752	이OO	기술직	4,231,800	4,181,800	-50,000	-6,820
13	○○	202102	113627	나OO	사무직	3,492,600	3,392,600	-100,000	-6,820
14	□□□	202101	114677	이OO	사무직	3,374,100	3,224,100	-150,000	-5,380
15	○○	202103	113627	나OO	사무직	3,492,600	3,392,600	-100,000	-5,020
16	★★병원	202005	106440	정OO	간호직	3,478,700	3,448,700	-30,000	-3,770
17	○○	202101	113627	나OO	사무직	3,492,600	3,392,600	-100,000	-3,590
18	★★병원	202103	110687	김OO	간호직	3,384,600	3,354,600	-30,000	-2,800
19	●●병원	202101	103318	차OO	기술직	4,509,500	4,459,500	-50,000	-1,440
20	●●병원	202103	112679	봉OO	간호직	3,147,500	3,127,500	-20,000	-740
21	☆☆병원	202009	102987	장OO	간호직	4,334,800	4,364,800	30,000	70
22	★★병원	202010	110705	황OO	간호직	3,154,700	3,184,700	30,000	220
23	★★병원	202008	104634	정OO	간호직	3,976,800	4,016,800	40,000	380
24	▲▲병원	202103	108151	노OO	간호직	4,071,800	4,111,800	40,000	380
25	●●병원	202002	108273	이OO	간호직	3,299,600	3,360,100	60,500	650
26	◎◎병원	202007	102763	허OO	간호직	4,314,800	4,414,800	100,000	720
27	▽▽▽	202104	103198	김OO	기능직	3,526,900	3,556,900	30,000	1,080
28	◇◇병원	202102	104213	서OO	간호직	4,054,900	4,094,900	40,000	1,080
29	●●병원	202104	107330	김OO	보건직	3,515,100	3,545,100	30,000	1,150
30	★★병원	202002	114777	정OO	기능직	2,262,600	2,312,600	50,000	1,250
31	●●병원	202103	181742	이OO	간호직	2,774,600	2,794,600	20,000	1,390
32	▲▲병원	202103	181439	김OO	기능직	2,332,400	2,432,400	100,000	1,440
33	●●병원	202104	103192	홍OO	보건직	4,061,800	4,091,800	30,000	1,720
34	★★병원	202002	106454	진OO	기능직	2,424,300	2,454,300	30,000	1,730
35	◇◇병원	202103	110801	송OO	사무직	3,414,900	3,444,900	30,000	1,940
36	◎◎병원	202007	101479	김OO	기능직	3,895,500	3,930,500	35,000	2,000

NO	사업장	지급년월	사번	성명	직종	통상임금 (수정 전)	통상임금 (수정 후)	통상임금 차액	법정수당 시정금액
37	★★병원	202001	106411	반OO	간호직	3,648,300	3,678,300	30,000	2,150
38	★★병원	202003	109873	이OO	간호직	3,210,900	3,240,900	30,000	2,150
39	◎◎병원	202007	102233	김OO	보건직	4,105,900	4,205,900	100,000	2,160
40	★★병원	202002	106446	문OO	보건직	3,360,100	3,390,100	30,000	2,300
41	▲▲병원	202102	189114	송OO	보건직	2,572,100	2,592,100	20,000	2,490
42	★★병원	202001	100432	김OO	기능직	2,978,440	3,022,100	43,660	2,510
43	★★병원	202101	180386	최OO	사무직	3,274,100	3,314,100	40,000	2,590
44	★★병원	202008	110606	이OO	간호직	3,154,700	3,184,700	30,000	2,830
45	●●병원	202002	102753	김OO	보건직	3,899,900	3,929,900	30,000	2,870
46	◎◎병원	202007	108655	신OO	보건직	4,102,500	4,202,500	100,000	2,870
47	○○	202001	183494	신OO	사무직	2,625,000	2,660,000	35,000	2,890
48	★★병원	202001	108911	김OO	간호직	3,154,700	3,184,700	30,000	2,940
49	☆☆병원	202101	101545	인OO	기술직	4,760,740	4,740,740	20,000	3,090
50	★★병원	202102	188897	박OO	간호직	2,572,100	2,592,100	20,000	3,110
51	●●병원	202103	108618	나OO	간호직	3,445,100	3,480,100	35,000	3,180
52	★★병원	202001	101504	원OO	기능직	3,048,650	3,092,100	43,450	3,330
53	▲▲요양원	202101	188955	이OO	사회 복지직	2,269,900	2,359,900	90,000	3,340
54	★★병원	202003	108311	정OO	기술직	3,299,600	3,399,600	100,000	3,590
55	◎◎병원	202007	101992	송OO	보건직	4,448,200	4,548,200	100,000	3,590
56	■■■■	202101	181243	원OO	사무직	2,739,900	2,839,900	100,000	3,590
57	□□□	202101	181247	이OO	사무직	2,607,100	2,707,100	100,000	3,590
58	●●요양원	202102	181250	하OO	사무직	2,914,900	3,014,900	100,000	3,590
59	●●요양원	202103	181250	하OO	사무직	2,914,900	3,014,900	100,000	3,590
60	●●요양원	202104	181250	하OO	사무직	2,914,900	3,014,900	100,000	3,590
61	체육센터	202101	181252	박OO	사무직	2,864,900	2,964,900	100,000	3,590
62	▲▲병원	202104	111248	오OO	간호직	3,183,600	3,213,600	30,000	3,910
63	★★병원	202003	106552	윤OO	기능직	3,217,600	3,247,600	30,000	4,020
64	★★병원	202103	110893	김OO	간호직	3,239,700	3,269,700	30,000	4,050
65	▲▲병원	202104	103195	김OO	간호직	4,349,800	4,379,800	30,000	4,230
66	●●병원	202003	106597	심OO	보건직	3,514,200	3,544,200	30,000	4,300
67	●●병원	202004	106597	심OO	보건직	3,514,200	3,544,200	30,000	4,300
68	★★병원	202104	187950	김OO	간호직	2,572,100	2,592,100	20,000	4,400
69	★★병원	202001	101636	최OO	기능직	4,159,200	4,209,200	50,000	4,430
70	☆☆병원	202101	103071	조OO	보건직	4,339,130	4,309,130	30,000	4,450
71	★★병원	202012	106945	조OO	간호직	3,538,700	3,568,700	30,000	4,710
72	▲▲병원	202101	184204	이OO	업무 지원직	1,885,080	1,935,080	50,000	4,840

NO	사업장	지급년월	사번	성명	직종	통상임금 (수정 전)	통상임금 (수정 후)	통상임금 차액	법정수당 시정금액
73	☆☆병원	202011	107921	김OO	약무직	4,021,900	4,121,900	100,000	5,020
74	★★병원	202005	106708	정OO	간호직	3,360,100	3,390,100	30,000	5,030
75	☆☆병원	202101	104732	김OO	간호직	3,895,700	3,935,700	40,000	5,260
76	★★병원	202004	183572	김OO	기능직	1,921,700	1,968,300	46,600	5,350
77	★★병원	202001	106413	오OO	간호직	3,648,300	3,678,300	30,000	5,380
78	★★병원	202005	106664	강OO	간호직	3,583,200	3,613,200	30,000	5,500
79	●●병원	202104	111264	김OO	간호직	3,259,700	3,289,700	30,000	5,530
80	★★병원	202003	109846	구OO	간호직	3,154,700	3,184,700	30,000	5,630
81	▲▲병원	202103	108149	김OO	간호직	4,041,800	4,081,800	40,000	5,650
82	★★병원	202009	110685	정OO	간호직	3,210,900	3,240,900	30,000	5,710
83	◆◆요양원	202104	109256	최OO	복지 기능직	2,523,500	2,574,400	50,900	5,720
84	●●병원	202009	112855	김OO	보건직	3,219,600	3,269,600	50,000	5,740
85	◆◆요양원	202104	110871	신OO	복지 기능직	2,423,400	2,472,500	49,100	5,760
86	▲▲병원	202104	111250	김OO	간호직	3,295,900	3,325,900	30,000	5,810
87	★★병원	202001	106421	김OO	간호직	3,583,200	3,613,200	30,000	5,850
88	◆◆요양원	202103	110871	신OO	복지 기능직	2,423,400	2,472,500	49,100	5,870
89	★★병원	202103	110903	박OO	간호직	3,239,700	3,269,700	30,000	6,060
90	☆☆병원	202009	180244	한OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	6,100
91	◎◎병원	202007	101068	박OO	기술직	4,498,200	4,598,200	100,000	6,100
92	★★병원	202005	108311	정OO	기술직	3,299,600	3,399,600	100,000	6,460
93	★★병원	202104	111246	김OO	간호직	3,315,900	3,345,900	30,000	6,530
94	●●병원	202103	111078	김OO	약무직	4,158,100	4,188,100	30,000	6,670
95	▲▲병원	202104	111252	김OO	간호직	3,295,900	3,325,900	30,000	6,780
96	◆◆요양원	202103	109256	최OO	복지 기능직	2,523,500	2,574,400	50,900	6,940
97	★★병원	202006	106725	고OO	기능직	2,856,200	2,886,200	30,000	7,040
98	★★병원	202007	108311	정OO	기술직	3,360,100	3,460,100	100,000	7,170
99	★★병원	202004	108311	정OO	기술직	3,299,600	3,399,600	100,000	7,180
100	◎◎병원	202007	101985	박OO	간호직	4,374,500	4,474,500	100,000	7,180
101	☆☆병원	202011	180175	이OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	7,290
102	★★병원	202101	104382	김OO	기능직	3,072,100	3,107,100	35,000	7,370
103	◎◎병원	202007	103439	김OO	간호직	4,217,200	4,317,200	100,000	7,890
104	★★병원	202006	108311	정OO	기술직	3,360,100	3,460,100	100,000	7,900
105	▲▲병원	202103	111109	조OO	약무직	4,158,100	4,188,100	30,000	7,970
106	☆☆병원	202011	115491	신OO	약무직	3,451,900	3,501,900	50,000	8,250
107	◇◇병원	202102	110801	송OO	사무직	3,414,900	3,444,900	30,000	8,720

NO	사업장	지급년월	사번	성명	직종	통상임금 (수정 전)	통상임금 (수정 후)	통상임금 차액	법정수당 시정금액
108	★★병원	202009	110689	조OO	간호직	3,154,700	3,184,700	30,000	9,190
109	▽▽▽	202103	103171	김OO	기능직	2,727,300	2,757,300	30,000	9,370
110	▲▲병원	202101	108146	이OO	보건직	3,834,400	3,874,400	40,000	10,530
111	▲▲병원	202104	108155	고OO	약무직	4,569,600	4,609,600	40,000	10,620
112	○○병원	202007	102142	서OO	간호직	4,593,700	4,693,700	100,000	10,760
113	○○병원	202007	113629	정OO	사무직	3,051,500	3,151,500	100,000	10,770
114	★★병원	202001	105047	유OO	간호직	3,850,700	3,909,900	59,200	11,180
115	○○병원	202007	108851	김OO	사무직	3,379,900	3,479,900	100,000	11,490
116	○○병원	202007	102258	박OO	간호직	4,626,600	4,726,600	100,000	11,490
117	○○병원	202007	102336	임OO	간호직	4,374,500	4,474,500	100,000	11,490
118	★★병원	202004	182478	윤OO	약무직	3,183,800	3,239,100	55,300	11,510
119	★★병원	202001	109470	임OO	약무직	3,896,900	3,926,900	30,000	11,630
120	★★병원	202011	181090	임OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	11,840
121	●●병원	202103	181476	곽OO	간호직	2,774,600	2,874,600	100,000	12,440
122	○○병원	202007	104616	박OO	보건직	3,800,700	3,900,700	100,000	13,630
123	○○병원	202007	101912	이OO	보건직	4,528,200	4,628,200	100,000	13,640
124	○○병원	202007	101991	손OO	간호직	4,424,500	4,524,500	100,000	14,350
125	○○병원	202007	187093	이OO	약무직	2,986,400	3,086,400	100,000	14,350
126	○○병원	202007	187707	권OO	약무직	2,986,400	3,086,400	100,000	14,350
127	○○병원	202007	181091	김OO	약무직	3,244,200	3,344,200	100,000	14,360
128	○○병원	202007	101903	신OO	기술직	4,394,500	4,494,500	100,000	14,470
129	▽▽▽	202104	186142	윤OO	기능직	2,280,300	2,352,400	72,100	15,180
130	●●병원	202103	181477	고OO	간호직	2,794,600	2,894,600	100,000	15,190
131	■■■■	202102	107966	권OO	기능직	4,371,700	4,411,700	40,000	15,790
132	○○병원	202007	187675	이OO	약무직	2,986,400	3,086,400	100,000	16,150
133	☆☆병원	202005	180735	김OO	기능직	2,372,600	2,472,600	100,000	17,460
134	○○병원	202007	114029	허OO	약무직	3,566,800	3,666,800	100,000	18,300
135	○○병원	202007	187674	이OO	약무직	2,986,400	3,086,400	100,000	18,300
136	☆☆병원	202101	180216	함OO	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	18,540
137	○○병원	202007	102264	최OO	간호직	4,448,200	4,548,200	100,000	18,660
138	●●병원	202002	180400	장OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	18,780
139	●●병원	202101	181189	박OO	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	18,900
140	●●병원	202004	180683	공OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	19,260
141	☆☆병원	202011	180200	이OO	간호직	2,749,900	2,849,900	100,000	21,650
142	○○병원	202007	113489	윤OO	약무직	3,566,800	3,666,800	100,000	21,890
143	○○병원	202007	181392	조OO	약무직	3,244,200	3,344,200	100,000	21,890
144	●●병원	202102	181310	임OO	간호직	2,849,900	2,949,900	100,000	22,130
145	☆☆병원	202002	180397	설OO	사무직	2,437,100	2,537,100	100,000	22,970

NO	사업장	지급년월	사번	성명	직종	통상임금 (수정 전)	통상임금 (수정 후)	통상임금 차액	법정수당 시정금액
146	○○병원	202007	185533	장○○	약무직	3,244,200	3,344,200	100,000	23,690
147	○○병원	202007	108918	한○○	사무직	3,517,700	3,617,700	100,000	24,280
148	●●병원	202101	181188	윤○○	간호직	2,849,900	2,949,900	100,000	24,760
149	○○병원	202007	187673	조○○	약무직	2,986,400	3,086,400	100,000	25,830
150	▲▲병원	202101	181261	양○○	사무직	2,829,900	2,929,900	100,000	28,710
151	◇◇병원	202101	180346	노○○	사무직	3,010,100	3,274,100	264,000	36,000
152	○○병원	202007	180385	백○○	사무직	3,079,100	3,179,100	100,000	36,600
153	★★병원	202101	104561	박○○	기능직	1,822,490	2,273,280	450,790	69,020
154	●●병원	202012	181146	손○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	76,440
155	●●병원	202012	181147	조○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	77,150
156	●●병원	202012	181151	박○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	77,150
157	●●병원	202012	181145	임○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	77,270
158	●●병원	202012	181149	최○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	80,140
159	●●병원	202012	181148	한○○	간호직	2,829,900	2,929,900	100,000	86,480
160	○○병원	202007	103512	김○○	간호직	4,092,500	4,192,500	100,000	98,340

* 단수차이 조정